

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1324/2535

นาง จวี ตงเท่งหรือสงวนพร
นาง สุธิ โปธิ จันทร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304, มาตรา 1305

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ที่ดินพิพาทเดิมเป็นคลองซึ่งประชาชนใช้ร่วมกันอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ต่อมาสุขาภิบาลได้ถมคลองแล้วจัดให้ประชาชนวางแผงลอย โจทก์เป็นผู้ทำสัญญาวางแผงลอยบนที่ดินพิพาทกับสุขาภิบาล แล้วจำเลยทำสัญญาเช่าที่ดินพิพาทจากโจทก์เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงจำเลยไม่ยอมออกจากที่ดินพิพาท โจทก์ยอมมีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินสุขาภิบาลกะทู้ แผงลอยที่ 17 ถนนราษฎร์อุทิศ (บางลา) หมู่ที่ 4 ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำเลยได้เช่าที่ดินดังกล่าวจากโจทก์เพื่อปลูกสร้างอาคารร้านค้ามีกำหนดเวลา 5 ปีมีข้อสัญญาว่าเมื่อครบกำหนดแล้วสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเช่าจำเลยยังคงใช้ประโยชน์ในที่ดินตลอดมา และไม่ชำระค่าเช่าให้โจทก์ โจทก์จึงบอกเลิกสัญญาเช่ากับจำเลย และให้จำเลยกับบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกไปพร้อมส่งมอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้โจทก์ แต่จำเลยเพิกเฉยขอให้

บังคับจำเลยขนย้ายบรืวารและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินแผงลอย
ที่ 17 และส่งมอบให้โจทก์ในสภาพที่ดี ห้ามจำเลยและบรืวารเข้ามาเกี่ยวข้องกับที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างอีกให้จำเลยชำระค่าเสียหายจำนวน 20,000 บาท และอีกเดือนละ
5,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะส่งมอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้โจทก์

จำเลยให้การว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณะที่สุขาภิบาลป่าตอง(ที่ถูกเป็น
สุขาภิบาลกะทู้) นำมาจัดระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โจทก์ไม่เคยเข้าครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดิน
ดังกล่าวมาก่อน จึงไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยเป็นผู้เข้าครอบครองและปลูกสร้างร้านค้า
ด้วยสิทธิของจำเลยในที่ดินพิพาทมาตลอด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยขนย้ายบรืวารและทรัพย์สินออกจาก
สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินแผงลอยที่ 17 และส่งมอบที่ดินแผงลอยที่ 17 พร้อมสิ่งปลูก
สร้างบนที่ดินให้โจทก์ ห้ามจำเลยกับบรืวารเข้าเกี่ยวข้องในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดัง
กล่าวอีกให้จำเลยชำระเงิน 6,000 บาท แก่โจทก์ และอีกเดือนละ 1,500 บาทนับแต่
วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะส่งมอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ปัญหาว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่นั้น เห็นว่า
โจทก์เป็นผู้ทำสัญญาวางแผงลอยที่ 17 บนที่ดินพิพาทกับสุขาภิบาลกะทู้แล้วโจทก์นำ
ที่ดินพิพาทให้จำเลยเช่าเพื่อสร้างอาคารแบบร้านค้ามีกำหนดเวลา 5 ปี แม้ที่ดินพิพาท
เดิมเป็นคลองบางลาซึ่งประชาชนใช้ร่วมกันอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินก็ตาม

แต่ต่อมาสุขภาพก็บาลกะทุ้ได้ถมคลองดังกล่าวแล้วจัดให้ประชาชนวางแพงลอยโดย
โจทก์มีสิทธิประโยชน์ในที่ดินพิพาทและจำเลยได้เข้าที่ดินดังกล่าวจากโจทก์ โจทก์จึง
มีอำนาจฟ้องคดีนี้

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(มงคล สระภูณ-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>